



L'art. 2 Cost. la
promozione della persona



Art. 2 Cost.

«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale»

- IL PRINCIPIO PERSONALISTA
- IL PRINCIPIO PLURALISTA
- IL PRINCIPIO SOLIDARISTA



L'art. 2 Cost. come perno del sistema costituzionale

Segna la **primazia della persona** sullo Stato

La tutela della dignità umana e la promozione umana rappresentano **la legittimazione e il fine ultimo dell'azione dello Stato.**

Dall'art. 2 Cost. si ricava dunque il **principio personalista**, come fondamento e fulcro dell'ordinamento costituzionale.



Segue: il dibattito in AC

Aldo Moro: Intervento all'Assemblea Costituente nella discussione del Progetto di Costituzione della Repubblica (Seduta di giovedì 13 Marzo 1947)

«Uno Stato non è veramente democratico se non è al servizio dell'uomo, se non ha come fine supremo la dignità, la libertà, l'autonomia della persona umana, se non è rispettoso di quelle formazioni sociali nelle quali la persona umana liberamente si svolge e nelle quali essa integra la propria personalità»



L'art. 2 Cost. segna la nascita dell'ordinamento repubblicano

E' la prima volta che la Costituzione afferma la **primazia della persona**

Lo **Stato ottocentesco** affermava la **superiorità dello Stato**

L'inserimento nella Costituzione di una norma come l' art. 2 segna una netta cesura con il modello statocentrico che ha caratterizzato l'ordinamento pre-repubblicano (poi esasperato dal fascismo), prescrivendo che non è la persona ad essere in funzione dello Stato, ma è lo Stato che deve porsi al servizio della persona, titolare di diritti inviolabili che devono essere riconosciuti e garantiti dallo Stato.



L'art. 2 Cost. in lettura con altri principi costituzionali

- Art. 1 Cost.: nei diritti la qualità della democrazia/ Repubblica fondata sul lavoro (strumento di realizzazione personale dell'individuo)
- Art. 3, II c., Cost.: garanzia di partecipazione
- Art. 5 Cost.: la sovranità attraverso la partecipazione alla vita politica delle comunità locali
- Art. 6 Cost.: il pluralismo sociale e la protezione delle minoranze linguistiche e culturali



il principio personalista come «pietra angolare dell'edificio costituzionale»

L'art. 2 Cost. delinea il **contenuto essenziale della forma di Stato** in quanto individua la primaria finalità dello Stato: lo sviluppo della persona umana

Da questo primario obiettivo originano **tutte le finalità che vanno a definire la forma di Stato**, i suoi contenuti (la difesa delle libertà individuali, il sostegno alle fasce deboli della popolazione, la garanzia del pluralismo,)

E' ciò che sosteneva LA PIRA IN ASSEMBLEA COSTITUENTE...



L'intervento di La Pira in Assemblea costituente (11 marzo 1947, seduta pomeridiana)

*«La pietra angolare» dell'edificio costituzionale «è legata essenzialmente alla concezione della persona umana».... «ma **non della persona umana considerata soltanto in astratto**, come una questione di natura puramente celestiale».*

Secondo la Pira, dunque, la persona può trovare **tutela nei suoi bisogni materiali e spirituali** attraverso **«una struttura sociale pluralista** e finalmente un assetto giuridico che è conforme a questo pluralismo sociale»

«Questa è la nostra preoccupazione: di scavare questa pietra, di costruire questi muri maestri, di costruire questa volta e di fare in modo che vi sia una casa umana, fatta per fratelli, per uomini che cooperano per uno stesso fine, che è lo sviluppo della personalità umana».



L'art. 2 Cost. non ha precedenti nello Statuto Albertino

Lo Statuto Albertino:

- Non prevedeva una norma che stabiliva il primato della persona
- Non conteneva una norma che riconoscesse le formazioni sociali (avversati i corpi intermedi fra lo Stato e i cittadini, perché indebolivano il potere e la sovranità dello Stato)
- Non conteneva una norma che affermasse il principio di solidarietà (presenza di doveri, ma in ragione della supremazia dello Stato, non nell'interesse della collettività)



L'art. 2 nei dibattiti dell'Assemblea costituente

L'art. 2 Cost. nasce dal confronto di due visioni della garanzia della persona e dei suoi diritti:

a) Forze cattoliche:

- affermare l'antecedenza della persona allo Stato
- Diritti: situazioni innate alla persona, che derivano dalla natura umana e fondate sul diritto naturale

b) Sinistre (comunista e socialista):

- Diritti non solo come enunciazioni astratte ma come norme giuridiche. Il legislatore ha il compito di definire i diritti
- Affermare gli strumenti concreti per garantire i diritti della persona



L'interpretazione dell'art. 2 Cost.

ART. 2 Cost.: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità...».

Ogni parola ha un particolare significato giuridico:

- REPUBBLICA: la responsabilità di tutela della persona non grava solo sullo Stato apparato ma su tutte le sue articolazioni interne e sulla stessa comunità sociale
- RICONOSCE: i diritti non sono creati dallo Stato ma preesistono allo Stato. Lo Stato ha il compito di riconoscerli e si impegna a garantirli effettivamente



Segue: i diritti inviolabili

I diritti inviolabili sono:

assoluti: possono essere fatti valere nei confronti di chiunque

irrinunciabili, inalienabili e indisponibili: il titolare non può rinunciarvi, né può cederli ad altri

Imprescrittibili: il loro mancato esercizio, anche per lungo tempo, non comporta la perdita dei diritti

La titolarità dei diritti inviolabili è riconosciuta alla **persona** in quanto tale, indipendentemente dalla appartenenza ad una determinata comunità politica

Sono inviolabili perché costituiscono **un limite anche alla revisione della Costituzione** (principi supremi)



il principio pluralista

La Costituzione tutela, attraverso l'art. 2, anche le formazioni sociali e i diritti inviolabili delle stesse formazioni sociali (garanzia del pluralismo sociale).

Trovano tutela nell'art. 2 Cost. tutte le comunità e i gruppi sociali che costituiscono **ambiti di svolgimento della personalità del singolo individuo** (la famiglia, le associazioni, i partiti, i sindacati, la scuola)

La società pluralista si compone di molteplici formazioni sociali/comunità intermedie che si frappongono fra l'individuo e lo Stato e in cui gli individui organizzano la propria vita.



Segue:

La Costituzione, in ragione del ruolo che rivestono nella promozione dell'individuo, contiene diverse disposizioni a tutela dei corpi sociali intermedi: **la famiglia** (art. 29); le **confessioni religiose** (artt. 8 e 20); le **associazioni** (art. 18); la **scuola** (artt. 33 e 34); le **associazioni sindacali** (art. 39), i **partiti politici** (art. 49).

All'art. 2 Cost. si ricollega anche l'art. 5 Cost. (La Repubblica, una e indivisibile, **riconosce** e promuove le autonomie locali), che riconosce il pluralismo istituzionale, ossia tutela le comunità territoriali attraverso cui avviene la partecipazione alla vita sociale, economica e politica dello Stato. La partecipazione alla vita democratica degli enti territoriali è una delle modalità in cui si manifesta la **sovranità popolare**



Il principio solidarista

Art. 2 Cost. “La Repubblica ... richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica, sociale”

I **doveri costituzionali** rappresentano le condizioni basiche per l'esistenza e la continuità di una comunità politica: comportamenti doverosi tenuti nell'interesse dell'ordinato sviluppo della collettività.



Funzione dei doveri costituzionali

- 
- Hanno una funzione di integrazione sociale: raggiungere un **livello minimo di omogeneità della società** (creare condizioni di lealtà, legalità, coesione sociale, giustizia sociale)
 - I **beneficiari dei doveri costituzionali**: se il destinatario diretto dell'adempimento dei doveri costituzionali è lo Stato, i beneficiari degli effetti sono i membri della collettività sociale

Alcuni esempi:

DOVERI DI SOLIDARIETA':

- ✓ **SOCIALE** (Il dovere al lavoro (art. 4 Cost.); il dovere all'istruzione; il dovere dei genitori di mantenere, educare, istruire i figli (art. 30 Cost.); obbligo di istruzione (art. 34 Cost.)
- ✓ **POLITICA** (il dovere (civico) di voto (art. 48 Cost.); la difesa della Patria (art. 52) [Corte cost. 218/2004 anche il servizio civile è una modalità di difesa della patria]; il dovere di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione e delle leggi e il dovere di adempiere le funzioni pubbliche con disciplina e onore (art. 54 Cost.).
- ✓ **ECONOMICA**: l'obbligo di contribuzione alle spese pubbliche (art. 53): il sistema tributario è informato al criterio di progressività (applicazione del principio di eguaglianza sostanziale)